

1500876-35.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... que estava fazendo a recolha para o trafico e que a droga encontrada com ele era para seu uso, já que é usuário de entorpecentes. Que possui condenação por trafico de drogas e posse de arma, permanecendo encarcerado por sete anos. Que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Resta claro que ambos os policiais narraram apenas o que efetivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500876-35.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500876-35.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIOSVALDO CARVALHO DOS SANTOS FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ARIOSVALDO CARVALHO DOS SANTOS FILHO foi denunciado como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como artigo 330 do Código Penal, tudo em concurso material de crimes, porque no dia no dia 09 de abril de 2022, no período da noite, na Rua Monte Azul Paulista, nº 20, Jardim Planalto, Carapicuíba, associou-se com dois indivíduos não identificados, um deles alcunhado por "Tonato", para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supra mencionadas, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 01 frasco contendo skunk (massa bruta de 18,8g), o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, por fim, na mesma data e local, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (fls. 73). O acusado foi citado (fls. 121) e ofertou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação parcial do réu, pelos delitos dos artigos 28 e 25 da Lei de Drogas. A defesa requereu a absolvição do

acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos encontram-se provadas por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, documentos de fls. 22/23, laudo toxicológico de fls.110/112, bem como pelas demais provas orais coligidas.

Igualmente, a autoria.

Perante autoridade policial o acusado admitiu em parte a autoria dos crimes. . Disse que no dia dos fatos ao ver a viatura da policia tentou fugir, porém foi alcançado e detido. Relatou que era responsável pelo "recolhe" do tráfico e o dinheiro apreendido era proveniente da traficância. Ganhava R\$ 30,00 para cada viagem, fazendo duas por dia. Em juízo, alterou sua versão e negou os delitos. Alegou que o dinheiro era em proveniente de uma venda de motocicleta.

A versão restou isolada.

Em seus depoimentos, os policiais militares Josuel e Ruan disseram que no dia faziam patrulhamento quando avistaram o acusado conduzindo moto em sentido contrário. Deram sinal de parada, porém ele empreendeu fuga. Pouco tempo depois, ele caiu da moto e mesmo assim ainda tentou evadir-se a pé, mas foi alcançado e detido. Em revista pessoal foi localizado dinheiro enrolados em folhas de caderno manuscritas, com valores respectivos, além de dinheiro na carteira, bem como um frasco contendo substancia entorpecente. Ele de imediato confessou que estava fazendo a recolha para o trafico e que a droga encontrada com ele era para seu uso, já que é usuário de entorpecentes. Que possui condenação por trafico de drogas e posse de arma, permanecendo encarcerado por sete anos. Que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Resta claro que ambos os policiais narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo os fatos detalhadamente e de forma coesa. Aliás, a palavra dos policiais é digna de fé e corroboraram a confissão do acusado.

Consigne-se que as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: o acusado possuir uma expressiva quantia em dinheiro (R\$2.124,00) envolto a anotações com entrada e saída de valores e quantidades, abreviações dos destinatários, e mais, com pontuais expressões como, "campana - 100", "menor dia" e quantidade remetida "vai 1567"- não deixam dúvidas de que se referem à anotações de trafico de drogas (fls. 22/23).

Insta aclarar, outrossim, que não se tratava de simples concurso de agentes entre o acusado e outros dois individuos (sendo um deles identificado com a alcunha "Tonato"), pois evidenciou-se uma inequívoca divisão de tarefas, com manuseio de grande quantia em dinheiro, cabendo ao acusado recolher diariamente tais valores. Aliás, nesse tocante, não se pode crer que o traficante confiaria o chamado "recolhe" de quantia expressiva àquele que não estivesse acentuado envolvimento com trafico de drogas. Logo, a alegação do acusado de que estaria há apenas um mês nesta função deve ser desprezada.

Por outro lado, o conjunto probatório mostra-se frágil e insuficiente para condenar o réu ao trafico de entorpecentes, militando ao seu favor a dúvida. Os depoimentos dos policiais militares dão azo à versão do acusado, de que quando de sua apreensão estaria portando um único frasco de droga para seu consumo - já que também é usuário.

Assim, pese seja indubitável o seu vínculo com a traficância, no caso dos autos, o crime do artigo 33, caput em seus mais variados núcleos, não se configurou, sendo a desclassificação para o artigo 28, de rigor.

Por fim, a prova produzida no contraditório deixou claro que a fuga do acusado deve ser compreendido como inerente ao seu "status libertatis", não havendo elementos comprobatórios da intensidade da conduta, a ensejar a condenação também pelo crime do artigo 330, do Código Penal (Nesse sentido TJSP, Apelação nº 0062097-95.2014.8.26.0050, 15ª Câmara de Direito Criminal,12/04/2018).

A procedência em parte da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42

da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, passando para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase: não há causas de aumento ou de diminuição.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-as definitivas.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, diante de sua reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR O RÉU ARIOSVALDO CARVALHO DOS SANTOS FILHO, filho de ZELMA ROSA SANTOS, como incurso nos artigo 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em seu valor unitário.

Absolvo-o da imputação do artigo 330, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com relação ao art. 28 da Lei 11.343/06, aplico-lhe a pena de advertência, já realizada nesta oportunidade.

Fica vedado o apelo em liberdade. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e nos artigos 62 e 63 da Lei nº 11.343/2006, DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, bem como da motocicleta apreendida (Placa GBU5C07 Chassi 9C2KC2500NR041558 Proprietário ALEX JESUS DA SILVA Tipo Motociclo Ano Fabricação 2021 Ano Modelo 2022 Marca HONDA/CG 160 START Combustível Gasolina Cor Prata Município CARAPICUÍBA). Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.I.C.

Carapicuíba, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA